P U T U S A N

Nomor 907/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riko Tampati Tarigan als Riko;
Tempat lahir	: Berastagi;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jamin Ginting / Jalan Bunga Mayang 1 Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;

Perpanjangan penangkapan dari tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa Riko Tampati Tarigan als Riko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis,S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 907/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO telah bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara
3. <u>Menyatakan Barang Bukti berupa :</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto

28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting / Jalan Bunga Mayang 1 Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 3 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang keseluruhannya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH (ketiganya merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Riko Tampati Tarigan Als Riko berawal adanya Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya mengetahui Pelaku Pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama Riko Tampati Tarigan Als Riko. Dan Riko Tampati Tarigan Als Riko melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah perladangan di Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Atas informasi tersebut, saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkotika jenis sabu tersebut atau memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH mengatur strategi dan melakukan pembelian terselubung / under cover buy atau berpura–pura melakukan pembelian narkotika jenis sabu dan langsung menjumpai terdakwa di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat itu saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan pemyamaran dan melakukan pembeli /under cover buy narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) atau paket seratus ribu kepada terdakwa. Kemudian pada saat itu terdakwa berada di perladangan tersebut dan pada saat hendak menyisihkan narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah, saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH langsung berdatangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan tersebut, dan disita barang bukti langsung dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong. Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama GOGO (dalam lidik) untuk dijual kembali oleh terdakwa dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil di jual/edarkan, maka terdakwa akan menyetor uangnya kepada GOGO (dalam lidik) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp 100.000 s/d Rp 150.000. Kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 29 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada pemeriksa dan kemudian pemeriksa melakukan penimbangan barang bukti dengan disaksikan oleh saya dan teman saya serta pelaku Riko Tampati Tarigan als Riko dan setelah ditimbang keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :575/NNF/2024, tanggal 07 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto diduga mengandung narkotika milik tersangka RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting / Jalan Bunga Mayang 1 Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di perladangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanjenis shabu / metafetamina sebanyak 3 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang keseluruhannya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH (ketiganya merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riko Tampati Tarigan Als Riko berawal adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya mengetahui pelaku pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama Riko Tampati Tarigan Als Riko dan Riko Tampati Tarigan Als Riko melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah perladangan di Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Atas informasi tersebut, saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkotika jenis sabu tersebut atau memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH mengatur strategi dan melakukan pembelian terselubung / under cover buy atau berpura–pura melakukan pembelian narkotika jenis sabu dan langsung menjumpai terdakwa di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat itu saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan pemyamaran dan melakukan pembeli /under cover buy narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) atau paket seratus ribu kepada terdakwa. Kemudian pada saat itu terdakwa berada di perladangan tersebut dan pada saat hendak menyisihkan narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah, saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan saksi Budi Syahputra, dan saksi Tagor Sihombing, SH langsung berdatangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan tersebut, dan disita barang bukti langsung dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong. Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama GOGO (dalam lidik) untuk dijual kembali oleh terdakwa dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil di jual/edarkan, maka terdakwa akan menyetor uangnya kepada GOGO (dalam lidik) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp 100.000 s/d Rp 150.000. Kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 29 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada pemeriksa dan kemudian pemeriksa melakukan penimbangan barang bukti dengan disaksikan oleh saksi dan teman saksi serta pelaku Riko Tampati Tarigan als Riko dan setelah ditimbang keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :575/NNF/2024, tanggal 07 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto diduga mengandung narkotika milik tersangka RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Syahputra,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini yaitu sehubungan Saksi bersama–sama dengan Dedi Candra Damanik, TAGOR SIHOMBING, SH dan tim Unit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan karena memiliki, menguasai, dan pada saat hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu yang hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya mengetahui pelaku Pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama Riko Tampati Tarigan Als Riko. Dan Riko Tampati Tarigan Als Riko melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah perladangan di Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkotika jenis sabu tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan dan saksi Tagor Sihombing, SH mengatur strategi dan menjumpai terdakwa di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan melakukan pembelian terselubung / under cover buy atau berpura–pura melakukan pembelian narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paket seratus ribu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa berada di perladangan tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyisihkan narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah, saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Tagor Sihombing, SH langsung berdatangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti langsung dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama GOGO (dalam lidik) untuk dijual kembali oleh terdakwa dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil di jual/edarkan, maka terdakwa akan menyetor uangnya kepada GOGO (dalam lidik) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 s/d Rp 150.000;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Tagor Sihombing,S.H.,** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini yaitu sehubungan Saksi bersama–sama dengan Dedi Candra Damanik, **Budi Syahputra** dan tim Unit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan karena memiliki, menguasai, dan pada saat hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu yang hendak dijual oleh Terdakwa;
   - Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya mengetahui Pelaku Pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama Riko Tampati Tarigan Als Riko. Dan Riko Tampati Tarigan Als Riko melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah perladangan di Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
   - Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi **Budi Syahputra** melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkotika jenis sabu tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan dan saksi **Budi Syahputra** mengatur strategi dan menjumpai terdakwa di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan melakukan pembelian terselubung / under cover buy atau berpura–pura melakukan pembelian narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paket seratus ribu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa berada di perladangan tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyisihkan narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah, saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi **Budi Syahputra** langsung berdatangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti langsung dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama GOGO (dalam lidik) untuk dijual kembali oleh terdakwa dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil di jual/edarkan, maka terdakwa akan menyetor uangnya kepada GOGO (dalam lidik) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 s/d Rp 150.000;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/ Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, tepatnya di perladangan pada saat hendak menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Gogo dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusasi, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan karena memiliki, menguasai, dan pada saat hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu yang hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya mengetahui Pelaku Pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama Riko Tampati Tarigan Als Riko. Dan Riko Tampati Tarigan Als Riko melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah perladangan di Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi **Budi Syahputra** bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkotika jenis sabu tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi **Budi Syahputra** bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan dan saksi Tagor Sihombing, SH mengatur strategi dan menjumpai terdakwa di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan melakukan pembelian terselubung / under cover buy atau berpura–pura melakukan pembelian narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paket seratus ribu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa berada di perladangan tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyisihkan narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah, saksi **Budi Syahputra** bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Tagor Sihombing, SH langsung berdatangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti langsung dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama GOGO (dalam lidik) untuk dijual kembali oleh terdakwa dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil di jual/edarkan, maka terdakwa akan menyetor uangnya kepada GOGO (dalam lidik) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 s/d Rp 150.000;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 29 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada pemeriksa dan kemudian pemeriksa melakukan penimbangan barang bukti dengan disaksikan oleh saya dan teman saya serta pelaku Riko Tampati Tarigan als Riko dan setelah ditimbang keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :575/NNF/2024, tanggal 07 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto diduga mengandung narkotika milik tersangka RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Setiap orang" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Riko Tampati Tarigan als Riko adalah subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Riko Tampati Tarigan Als Riko adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau ijin karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 15.00 wib di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Perladangan karena memiliki, menguasai, dan pada saat hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu yang hendak dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya mengetahui Pelaku Pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama Riko Tampati Tarigan Als Riko. Dan Riko Tampati Tarigan Als Riko melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah perladangan di Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan atas informasi tersebut, saksi **Budi Syahputra** bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Tagor Sihombing, SH melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkotika jenis sabu tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **Budi Syahputra** bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan dan saksi Tagor Sihombing, SH mengatur strategi dan menjumpai terdakwa di Jalan Jamin Ginting/Jalan Bunga Mayang 1 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan melakukan pembelian terselubung / under cover buy atau berpura–pura melakukan pembelian narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paket seratus ribu kepada terdakwa dan kemudian pada saat itu terdakwa berada di perladangan tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyisihkan narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah, saksi **Budi Syahputra** bersama-sama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Tagor Sihombing, SH langsung berdatangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti langsung dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang dan 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama GOGO (dalam lidik) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil di jual/edarkan, maka terdakwa akan menyetor uangnya kepada GOGO (dalam lidik) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 s/d Rp 150.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 29 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada pemeriksa dan kemudian pemeriksa melakukan penimbangan barang bukti dengan disaksikan oleh saya dan teman saya serta pelaku Riko Tampati Tarigan als Riko dan setelah ditimbang keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 575/NNF/2024, tanggal 07 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram netto diduga mengandung narkotika milik tersangka RIKO TAMPATI TARIGAN Als RIKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto
- 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Riko Tampati Tarigan Als Riko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto.
   - 28 (dua puluh delapan) buah plastik Klip bening tembus pandang kosong;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)